CVM
Comissão de Valores Mobiliários

CVM - Comissão de Valores Mobiliários

O que são Valores Mobiliários?

→ Ações, debêntures e bônus de subscrição;

→ Cupons, certificados de depósito de VM, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários;

→ Debêntures e Notas Comerciais (Commercial Papers);

→ Cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos;

→ Contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários;

→ Quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros

O que são Valores Mobiliários?

→ São considerados valores mobiliários títulos do mercado de capitais que necessitem de oferta pública!

O que NÃO são Valores Mobiliários?

→ Os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal;
→ Títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures;

- Tesouro Direto não é valor mobiliário;
- CDB/RDB e LCI/LCA não são valores mobiliários;

O que é a Comissão de Valores Mobiliários?

→ É uma autarquia federal criada pela Lei 6.385 de 1976;

→ Vinculada ao Ministério da Fazenda, mas não subordinada hierarquicamente a ele;

→ Tem autonomia para criar normas para o mercado de capitais;

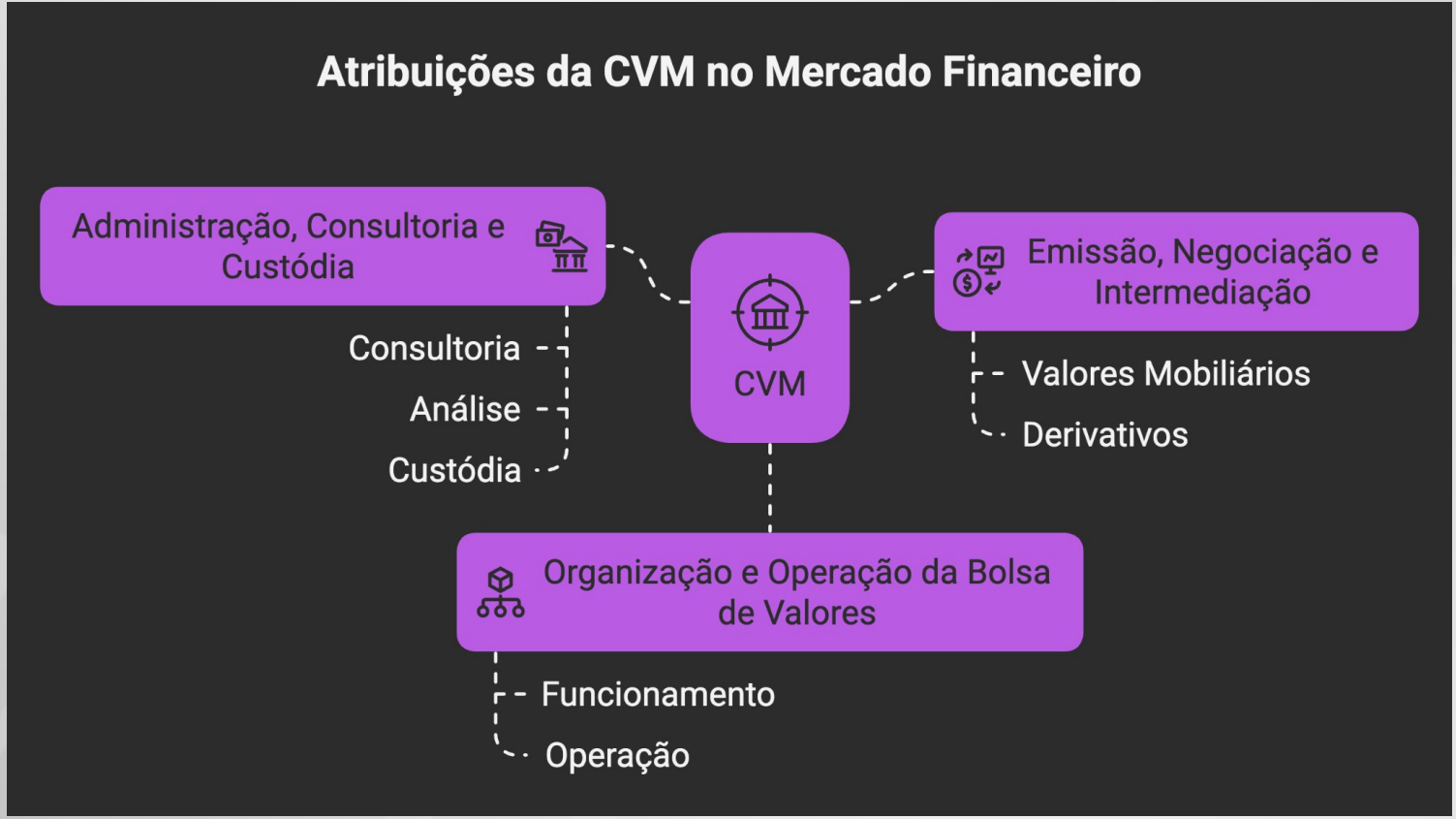
→ Essas normas são instituídas pelas Instruções Normativas CVM;

Composição da CVM

→A administração é instituida por:

- Cinco pessoas - um presidente e quatro diretores;
- Todos são nomeados pelo presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal;
  - Mandatos com duração de 5 anos;

Alçada da CVM



Atribuições da CVM

Estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários

Atribuições da CVM

→ **Assegurar**:

- O funcionamento eficiente e regular dos mercados da bolsa e de balcão;
- O acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido;
- Observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários;
- Observância das condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional;

Atribuições da CVM

→ **Evitar ou coibir** modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados no mercado;

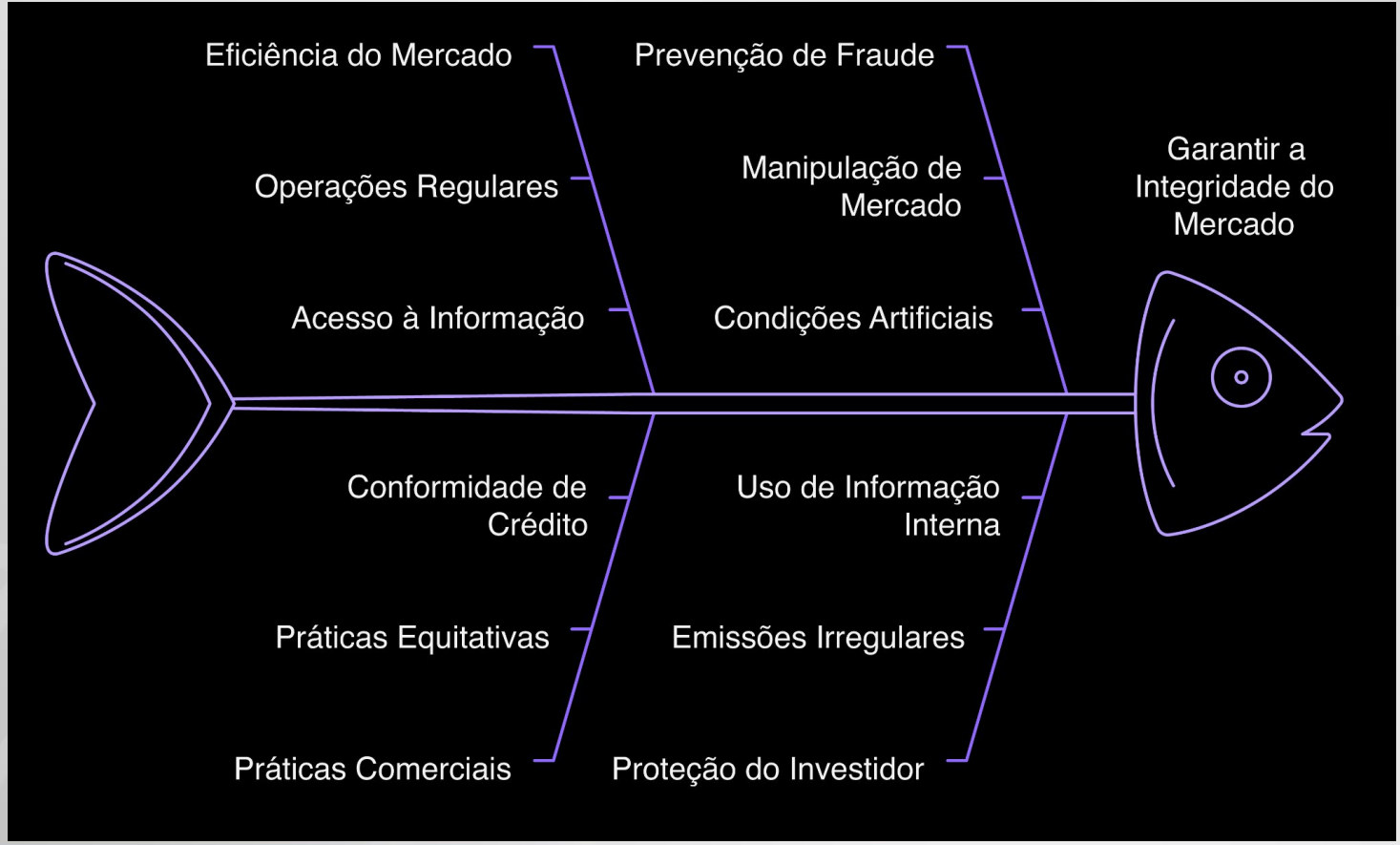
→ **Promover** a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais;

Atribuições da CVM

→ **Proteger** os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra:

- Emissões irregulares de valores mobiliários;
- Atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, ou de administradores de carteira de valores mobiliários;
- Uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores mobiliários;

Compreendendo a Atuação da CVM



A CVM TEM...

→ Poder de “Polícia”!!!

→ Regulamentar, Administrar, Fiscalizar, Convocar, Intimar, Requisitar, Inspecionar, Apurar, Suspender, Proibir e Punir;

Parte Investigativa...

→ **Examinar e extrair** cópias de registros contábeis inclusive programas eletrônicos (que devem ser mantidos pelo menos durante 5 anos);

→ **Intimar** as referidas a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa;

→ **Requisitar** informações de qualquer órgão público, autarquia ou empresa pública; → Determinar às companhias abertas que republiquem demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas;

→ **Apurar** atos ilegais e práticas não eqüitativas dos participantes;

→ **Aplicar** aos autores das infrações as penalidades previstas, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal;

Parte Punitiva...

→ **Suspender** a negociação de determinado valor mobiliário ou decretar o recesso de bolsa de valores;

→ **Divulgar** informações ou recomendações com o fim de esclarecer ou orientar os participantes do mercado;

→ **Proibir** aos participantes do mercado, sob cominação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular;

Parte Punitiva...

→ Advertência,

→ Multa;
- R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
- Dobro do valor da emissão ou da operação irregular;
- 3 (três) vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito;
- Dobro do prejuízo causado aos investidores em decorrência do ilícito.

→ Suspensão do exercício do cargo ou habilitação;

→ Inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos;

→ Suspensão ou cassação da autorização ou registro para o exercício das atividades

Importante

“Aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as penalidades previstas no Art. 11, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal.”